

정책연구용역계약서(표준계약(안))

1. 연구용역과제명:
2. 계약금액:
3. 계약기간: 년 월 일부터 년 월 일까지
4. 보고서 제출기한: 년 월 일까지
5. 계약담당자:
 - 가. 연구용역의뢰자 : 외교부
 - 나. 연구용역수행자 :

위와 같이 용역계약을 체결함에 있어 갑과 을은 다음 사항을 약정하고 이 계약서 2통을 작성하여 각 1통씩 보관한다.

다 음

제1조(연구용역수행자의 연구용역완성의무) ①연구용역수행자는 연구용역을 위촉목적과 별지 제9호 서식의 용역수행지침에 따라 성실하게 완성하여야 한다.

②연구용역수행자의 연구용역수행 의무는 그 연구용역보고서가 연구용역의뢰자의 최종결재권자에게 용역결과보고 후 합격판정을 받은 때에 완수되는 것으로 본다.

제2조(연구용역의뢰자의 권한) ①연구용역의뢰자는 연구용역수행자에 대하여 위촉 목적을 효과적으로 성취하기 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서 다음과 같은 권한을 가진다.

1. 연구용역관리를 위해 필요하다고 인정되는 경우의 보고 요구
2. 기타 위촉목적 성취상 필요하다고 인정되는 제반 관리, 지도행위

②연구용역의뢰자는 다음 각호의 1의 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

1. 연구용역수행자가 연구용역을 수행함에 있어서 용역신청서에 기재된 내용을 위반하였을 때
2. 연구용역수행자가 연구용역을 소정 기한 내에 완성하지 못하거나 연구용역수행자의 귀책사유로 인하여 완성이 불가능하다고 인정될 때
3. 연구용역수행자가 연구용역을 타인에게 위탁 또는 하청하였을 때
4. 연구용역수행자가 제4조의 규정에 의한 내용보완 요구를 이행하지 아니한 때

③제2항의 규정에 의하여 계약을 해지한 때에는 연구용역수행자는 해지 통고를 받은 날로부터 10일 이내에 이미 수령한 용역비 범위 안에서 갑이 정하는 금액을 반환하여야 한다.

④제3항의 규정 외에도 연구용역결과가 위촉목적과 지침에 상당한 차이가 있어 활용가치가 없는 경우에는 연구용역의뢰자는 용역비를 감액할 수 있다. 감액의 정도는 소위원회

에서 결정하는 것으로 하며, 연구용역수행자는 특별한 이의가 없는 한 수용한다.

⑤연구용역수행자는 계약체결이후(잔금 완불 후)라도 계약금액이 과다하게 책정되었음이 발견되어 연구용역의뢰자로부터 과지급 금액에 대한 환수요구가 있을 때에는 이에 응하여야 한다.

제3조(보안책임) ①연구용역수행자는 연구용역의뢰자가 따로 허가한 경우가 아니면 연구용역수행 과정에서 지득한 비밀 또는 연구용역내용을 용역관계자 이외의 타인에게 누설하지 못한다.

②연구용역수행자는 연구용역계약의 내용이 비밀인 경우 자체보안대책을 수립하여 비밀유지에 만전을 기하여야 한다.

제4조(내용보완) 연구용역의뢰자는 연구용역수행자가 제출한 연구용역결과가 당초의 위촉목적과 지침에 어긋난다고 인정할 때에는 따로 기한을 정하여 그 보완을 요구할 수 있으며, 연구용역수행자는 연구용역의뢰자의 보완요구를 성실히 이행하여야 한다.

제5조(용역비지급) 용역비는 다음 구분에 따라 지급한다.

1. 선금은 계약 시에 계약금액의 100분의 70 범위 내에서 정하고 연구용역수행자의 청구(선금사용 계획서 첨부)에 의하여 지급한다.

2. 잔금은 연구용역결과에 대한 연구용역의뢰자의 최종결재권자에게 용역결과 보고 후 합격판정을 받은 때에 외교부 정책연구용역관리규정 제28조의 규정에 따라 제출된 용역비 집행실적의 확인·검토 후 정산하여 지급한다.

제6조(지체상금) ①연구용역수행자가 지정기한 안에 용역결과를 제출하지 못한 때에는 연구용역의뢰자는 지체일수 매 1일에 대하여 계약금액의 1,000분의 1.25에 해당하는 금액을 용역비의 잔금에서 공제하며, 지체상금이 잔금을 초과하는 때에는 연구용역수행자가 따로 부담하여야 한다. 다만, 천재지변 기타 이에 준하는 불가항력적 사유나 연구용역수행자 귀책사항이 될 수 없는 사유로 인하여 지연되었다고 인정될 경우에는 그 일부 또는 전부를 감면할 수 있다.

②제4조의 규정에 의한 보완기간과 연구용역의뢰자의 검토기간은 전항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

제7조(검토용 용역결과 제출) ①연구용역수행자는 용역결과를 검토할 수 있도록 요약문을 첨부하여 용역결과 2부와 그 내용이 수록된 전산파일을 함께 제출하여야 한다.

②연구용역수행자는 계약 금액이 일천만원 이상인 용역의 경우, 제1항의 용역결과와 함께 계약금액에 대한 용역비 집행실적을 제출하여야 한다.

③연구용역수행자는 연구용역의뢰자가 용역비 집행실적의 확인을 위해 비목별 세부집행내역에 대한 회계증빙자료를 요청할 경우에는 이를 제시하여야 한다.

제8조(판권) 발간된 용역결과와 판권은 연구용역의뢰자가 갖는다. 또한 외교부장관의 사전승인 없이 연구용역내용을 발표하는 것을 금한다.

제9조(개인정보의 등록 및 공유 동의) 연구용역수행자는 외교부 정책연구용역 관리규정 제11조에 따라 주요경력, 전문분야 및 연구용역 수주 실적 등을 전문가 데이터베이스 구축자료로 제공하며, 행정안전부에서 운영하는 정책연구관리시스템(PRISM)에 개인정보를 등록하여 다른 중앙행정기관과 공유하는 데 동의한다.

제10조(특약사항) 이 계약서에 정하지 아니한 사항에 대해서는 정부회계 관련 제 규

정에 따른다.

년 월 일

외교부계약관 (인)

연구용역수행자

주 소

성 명 (인)